

刑法
No364

共通問題 R2-14

(配点: 3)

月 日

月 日

放火罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。

1. 甲が自己の所有する空き家に放火したが、公共の危険が生じなかった場合、甲には、非現住建造物等放火未遂罪が成立する。
2. 甲が乙に頼まれて、乙所有の大型家具を、丙が居住する家屋に近接する甲所有の畑地で燃やし始めたところ、周辺に火の粉が飛び散り、予期に反して、同家屋の屋根のひさしに飛び火して、同ひさしを焼損させたところで火が消し止められた場合、甲には、延焼罪が成立する。
3. 甲が住宅内にいる乙を殺害する目的で放火し、住宅が焼失した上、乙が死亡した場合、甲には、殺人罪は成立せず、現住建造物等放火罪のみが成立する。
4. 甲が、一部の部屋のみが現に住居に使用されている木造の集合住宅の空き部屋に放火し、同室のみを焼損させた場合、甲には、現住建造物等放火罪が成立する。
5. 甲が憂さ晴らしの目的で、甲の世帯を含めて計30世帯が居住するマンション内部に設置されたエレベーターのかご内に、灯油を染み込ませて点火した新聞紙を投げ入れて放火したが、エレベーターのかごの側壁を焼損したにとどまり、住居部分には延焼しなかった場合、甲には、現住建造物等放火未遂罪が成立する。

No364

放火罪

正答率

共通R2-14

正解

2、4（順不同）

55%

1 誤っている

非現住建造物等放火罪の未遂犯は他人所有の場合（109条1項）に限り処罰され、自己所有の場合（109条2項）には処罰されない（112条参照）。甲は、自己が所有する空き家に放火したものの、公共の危険が生じていない。したがって、甲には非現住建造物等放火未遂罪は成立しない。

2 正しい

自己所有非現住建造物等放火罪（109条2項）又は自己所有建造物等以外放火罪（110条2項）の罪を犯し、よって現住建造物等放火罪（108条）又は他人所有非現住建造物等放火罪（109条1項）に規定する物に延焼させたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。本記述では、甲の放火行為によって丙が居住する家屋に飛び火しているが、甲の予期に反しているため、現住建造物等放火罪（108条）ではなく、延焼罪（111条1項）の成否を検討することになる。乙所有の大型家具は、本来、他人所有の建造物等以外放火罪（110条1項）の客体であるが、甲は、乙から頼まれているため、自己所有の建造物等放火罪（同条2項）の客体となる。そして、同家具を燃やしたことで、周辺に火の粉が飛び散り、丙宅のひさしに飛び火しているため、「公共の危険」が発生している。よって、この時点で自己所有建造物等以外放火罪（110条2項）が成立する。そして、丙が居住する家屋の屋根のひさは毀損しなければ取り外しができない状態にあり、同家屋の一部であるから、同ひさが焼損することで、108条の客体に「延焼させた」といえる。したがって、甲には延焼罪が成立する。

3 誤っている

甲は1個の放火行為により現に人がいる住宅を焼失させるとともに乙を死亡させているので、現住建造物等放火罪（108条）及び殺人罪（199条）が成立し、観念的競合（54条1項前段）となる。

4 正しい

最判昭24.2.22によれば、外観上一体である建造物の一部が住居に使用されている場合は、建造物全体が1個の現住建造物となり、非現住部分に放火しても、現住建造物等放火罪が成立する。本記述の集合住宅は、一部の部屋が現に住居に使用されている（かつ、木造であるから延焼の危険も全体に及ぶ可能性がある）ので、その全体が現住建造物となる。同集合住宅の空き部屋に放火し、同室のみを焼損させたととどまる場合であっても、甲には、現住建造物等放火罪の既遂が成立する。

5 誤っている

最決平元.7.7（百選Ⅱ82事件）。本記述では、灯油を染み込ませて点火した新聞紙を投げ入れて放火し、エレベーターのかごの内部を焼損したことをもって、マンション（現住建造物）を「焼損した」といえるか、エレベーターが建造物の一部といえるかが問題となる。本記述と同様の事案において、判例は、エレベーターを建造物の一部とした原判決を支持し、現住建造物等放火罪の既遂を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、エレベーターの取り外しは作業員約4人がかりで丸一日の作業を要するという物理的困難性を有すること、エレベーターが居住部分への「動く玄関・通路」の機能を果たし機能的一体性を有していることを挙げている。したがって、甲には現住建造物等放火既遂罪（108条）が成立する。

以上により、正しい記述は2と4であり、したがって、正解は肢2と肢4（順不同）となる。